

1501454-35.2020.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Quando adolescente respondeu a processo por tráfico de drogas e porte de arma; ficou por 7 meses e por 8 meses internado. Diz-se arrependido.

A vítima do crime de furto, Elizandre, relatou em juízo que recuperou sua motocicleta, que havia sido subtraída, cerca de 20/30 dias após os fatos. Foi acionado por policiais, que relataram sobre o encontro da motocicleta, na casa do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501454-35.2020.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501454-35.2020.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2286931/2020 - DEL.INV.GER. S.JOSE DOS CAMPOS, 14737257 - DEL.INV.GER. S.JOSE DOS CAMPOS, 378/20/001 - DEL.INV.GER. S.JOSE DOS CAMPOS, 2286931 - DEL.INV.GER. S.JOSE DOS CAMPOS, 2286931 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 1, 378/20/001 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 1

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE SABINO GONCALVES DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

FELIPE SABINO GONÇALVES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput do Código Penal e 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, c/c artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 17 de novembro de 2020, por volta das 8h, na Rua Joao Francisco da Silva, nº 28, casa 1, Jardim Cruzeiro do Sul, nesta comarca, teria ocultado, após ter adquirido, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta da marca Honda/CG 150 FAN ESDI, preta, placas FIY-0135, chassi 9C2KC1680DR412246; coisa que sabia ser produto de crime.

Consta da denúncia, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar supracitadas, FELIPE SABINO GONÇALVES DE LIMA possuía a espingarda de fabricação caseira, calibre 12 GA, numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal

ou regulamentar.

A denúncia (fls. 95/97), acompanhada dos autos do inquérito policial, foi recebida em 15 de junho de 2021 (fl. 98).

Citado pessoalmente (fl. 153), foi apresentada resposta escrita à acusação (fl. 157).

Procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e interrogatório ao final (fls. 260/261).

A representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, desclassificando-se o crime do artigo 16 para o do artigo 12 da Lei 10.826/2003, uma vez que a arma localizada com o acusado era de fabricação caseira (portanto, não possuía numeração, não havendo falar em numeração raspada/suprimida). Pela fixação da pena base em patamar superior ao mínimo. Porque cometeu inúmeros atos infracionais, pela fixação de regime mais rigoroso para cumprimento de pena e não substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Ainda, pela fixação de indenização à vítima em R\$800,00.

A defesa, diante da confissão, pela desclassificação do crime do artigo 16 para o do artigo 12 da Lei 10.826/2003; pela fixação da pena base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea. Pelo indeferimento da reparação dos danos à vítima, diante da ausência de provas para tanto. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo boletim de ocorrência (fls. 9/12), boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 29/30), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudos de exames periciais (fls. 105/107 - arma; fls. 122/129 - aparelho celular).

Interrogado em juízo, Felipe confessou a prática criminosa. Estava dormindo quando acordou com barulho no quintal; deparou-se com a polícia e foi abordado, com a informação de que havia uma denúncia. Questionado sobre armas e produtos ilícitos, de pronto apontou onde estava a arma de fogo (adquirida com a intenção de vender posteriormente) e a motocicleta (que também comprou por preço inferior ao de mercado, com a intenção de utilizá-la no "fluxo"); tinha ciência de que a moto era produto de furto recente, mas, ainda assim, decidiu comprá-la; pagou R\$500,00 pela motocicleta. Está preso por "assalto". Não tem uma profissão, mas, antes de ser preso, estava trabalhando com seu primo em condomínios ("envelopando" paredes). Tem 19 anos, não faz uso de drogas. A motocicleta estava com placa quando a adquiriu, mas tirou para "rodar" (a placa foi localizada em sua casa, ao lado da motocicleta). Quando adolescente respondeu a processo por tráfico de drogas e porte de arma; ficou por 7 meses e por 8 meses internado. Diz-se arrependido.

A vítima do crime de furto, Elizandre, relatou em juízo que recuperou sua motocicleta, que havia sido subtraída, cerca de 20/30 dias após os fatos. Foi acionado por policiais, que relataram sobre o encontro da motocicleta, na casa do acusado. A motocicleta estava danificada, sequer saía do local. A placa estava com o lacre rompido, não estava fixada; a placa era da cidade de São Paulo. Gastou cerca de R\$800,00/R\$900,00 para consertar a moto e revender. Havia dano na ignição (o tambor da chave não estava no local correto - quebraram o farol, possivelmente para fazer uma ligação direta).

Andrew, testemunha ouvida em juízo, disse que somente acompanhou Elizandre para retirar a motocicleta, pois ele estava muito nervoso; ela havia sido subtraída. Divani, policial ouvido em juízo, disse que integra a equipe de investigações de crimes patrimoniais da DIG e recebeu informes sobre o suposto envolvimento de um indivíduo identificado apenas por REINALDO em roubos nesta cidade. Deslocaram ao local, em 2 equipes, com 6 policiais no total. As informações davam conta de que armas e motocicletas estariam envolvidas no crime. Adentraram no imóvel, encontrando na casa 01, FELIPE, que informou, um primeiro momento, que Reinaldo não tinha dormido no imóvel; posteriormente, falou que não conhecia Ronaldo.

Questionado sobre a informação de armas e da moto roubada, FELIPE mostrou uma motocicleta que estava em um dos quartos sem a placa, informando que havia pago R\$

500,00 por ela, não citando o nome de quem a adquiriu; ao consultar a numeração do chassi, constatou tratar-se de produto de furto ocorrido em 06 de novembro de 2020 - RDO 1788026, da Delegacia Eletrônica, tendo por vítima ELIZANDRE GASPASILVA; sobre a arma de fogo, ele apontou uma pequena cômoda ao lado de sua cama, onde localizaram uma arma artesanal, sem numeração, calibre 12.

Os fatos em exame são incontroversos.

Com efeito, o réu admitiu a posse da motocicleta, inclusive que havia retirado a placa, para poder circular livremente, sem identificação, e também a propriedade da arma de fogo localizada em sua residência, tudo em conformidade com o relato dos policiais.

O acusado disse o valor pago por cada uma das peças ilícitas localizadas em seu poder, mas não apontou de quem teria comprado tais bens. Tinha ciência da procedência ilícita dos bens.

A procedência ilícita da motocicleta restou bem demonstrada pelo boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 29/30). E a apreensão do bem produto de crime patrimonial em poder do réu impôs-lhe o dever de demonstrar a licitude de sua posse. E disso ele não cuidou de se desincumbir.

A arma que mantinha em sua casa, apreendida e examinada, teve sua potencialidade lesiva comprovada, vez que apta à realização de disparos, conforme laudo de fls. 105/107, que assim a descreveu: "aparentemente usada, sem acabamento externo, de "fabricação caseira", sem inscrições ou numerações aparentes, com cano de 201 mm de comprimento, de percussão central, de cão e pino oculto, de carga por ferrolho de um único tiro, com telha e cabo (tipo pistol grip) confeccionados em aço". Dessa forma, de rigor a desclassificação do crime previsto no artigo 16 para o do artigo 12 da Lei 10.826/2003, uma vez que a arma localizada com o acusado era de fabricação caseira e, portanto, não possuía numeração, não havendo falar em numeração raspada/suprimida.

Certa a condenação, passa-se à fixação das penas.

O acusado é primário (FA de fls. 204/206 e certidões de fls. 113/114 e 118). Anoto que, conforme entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, os atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, e de 1 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 180 do CP.

Na segunda fase, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não têm o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Em atendimento ao disposto no artigo 69, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes foram perpetrados em concurso material, é imperiosa a somatória das penas, que resulta em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa. Atente-se que é perfeitamente possível a soma das penas, ainda que uma seja de reclusão e a outra de detenção, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime aberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal, dada a primariedade do acusado, ademais confesso.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44, caput, e § 2º, segunda parte, CP), substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação, consoante determinar o Juízo da execução, e a prestação pecuniária correspondente ao valor de um salário mínimo, a ser destinado à instituição de assistência social a ser designada pelo juízo da execução.

À minguia de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário

mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então. Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu FELIPE SABINO GONÇALVES DE LIMA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e ao artigo 180 do CP, na forma do artigo 69 do CP, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída na forma acima especificada, e mais 20 (vinte) dias-multa, todos no valor unitário mínimo.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços, ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa, e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA